

ZMLUVA č.: 103862

O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník)
(ďalej len ako „zmluva“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

Konzultant:

Obchodné meno: Samospráva na Kľúč B, s. r. o.
Sídlo: Sokolovská 178/10, Košice - mestská časť Západ, 040 11
Konajúci: Ján Šoltés
IČO: 56649002
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 60926/V
DIČ: 2122375343
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK76 8330 0000 0021 0304 9711
Emailové spojenie: info@samospravanakluc.sk
Telefonický kontakt: +421907227844
(ďalej len ako „Konzultant“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Materská škola, Československej armády 20, Prešov
Sídlo: Československej armády 20, 080 01 Prešov
Konajúci: Mgr. Zuzana Huňadyová
IČO: 42085497
DIČ: 2022725584
Emailové spojenie: mscsl.armady@gmail.com
Telefonický kontakt: +421517713000
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, ako aj spracovanie a odovzdanie príslušnej písomnej agendy prevádzkovateľa v rámci výkonu predmetu jeho činnosti v oblastiach a rozsahu, ktoré si Prevádzkovateľ objednal u Konzultanta v objednávke č. 103862 (ďalej len „objednávka“) a ktoré upravujú osobitné právne predpisy, najmä:
- a) zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
 - b) zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
 - c) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 - d) zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - e) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - f) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 - g) zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
 - h) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.2 Po dobu platnosti tejto zmluvy a po dobu zakúpenej licencie zo strany Prevádzkovateľa poskytuje Konzultant Prevádzkovateľovi služby tvoriace predmet tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, podľa najlepších schopností a vedomostí, znalostí z praxe danej problematiky, a to v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
- 2.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Konzultantovi pri poskytovaní konzultácií podľa predmetu zmluvy a zaplatiť Konzultantovi ročnú dohodnutú odmenu za zakúpenú licenciu uvedenú v Článku III. tejto zmluvy. Prevádzkovateľ pre zabezpečenie súčinnosti s Konzultantom poverí konkrétneho zamestnanca alebo zamestnancov, ktorí budú plniť záväzky Prevádzkovateľa dané touto zmluvou.

Článok III. Odmena za plnenie služieb Konzultanta a spôsob jej úhrady na základe zakúpenej licencie

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dvojročná odmena za predmet plnenia podľa ustanovení tejto zmluvy, v nadväznosti na odsúhlasenú objednávku zo strany Prevádzkovateľa, ako aj v nadväznosti na skutočnosť, že Prevádzkovateľovi bola po dobu platnosti a viazanosti tejto zmluvy poskytnutá zo strany Konzultanta zľava na zakúpené činnosti ako aj služby tvoriace predmet tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 1084 EUR bez DPH (Konzultant nie je platcom DPH) v prvom roku (slovom: tisíc osemdesiatštyri eur), pričom celková odmena je 2632 EUR za 24 kalendárnych mesiacov. Predmetná odmena je vyjadrením odplatnej licencie, ktorú si Prevádzkovateľ zakúpil od Konzultanta na obdobie 24 kalendárnych mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami s tým, že obsahom zakúpenej licencie od Konzultanta sú všetky činnosti a služby tvoriace predmet tejto zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v samotnej objednávke. Ďalšie odmeny za poskytnutú licenciu vždy na obdobie ďalších 12 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia platnosti dovtedajšej licencie vo výške 1548 EUR budú fakturované Konzultantom v prípade, že pred uplynutím skončenia dovtedajšej licencie nedôjde zo strany niektoej zo zmluvných strán k ukončeniu platnosti tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Odmena za zakúpenú licenciu bude vyúčtovaná faktúrou Konzultanta bez DPH (Konzultant nie je platcom DPH) s tým, že táto bude Prevádzkovateľovi vystavená s intervalom 24 mesiacov počas doby platnosti tejto zmluvy so začiatkom odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Konzultant začne vykonávať pre Prevádzkovateľa služby tvoriace predmet tejto zmluvy až po tom, čo bude zo strany Prevádzkovateľa uhradená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy dohodnutá odplata za zakúpenú licenciu na interval prvých 24 kalendárnych mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami s tým, že táto odmena bude uhradená v dvoch splátkach, a to prvou splátkou vo výške 1084 EUR za obdobie prvých 12 kalendárnych mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a následne druhou splátkou vo výške 1548 EUR za obdobie druhých 12 kalendárnych mesiacov. Prevádzkovateľ berie na vedomie tú skutočnosť, že pokiaľ neodstúpi od tejto zmluvy niektorým z dôvodov uvedených v bode 8.3 Článku VIII. zmluvy, prípadne nevypovie túto zmluvu v súlade s ustanoveniami bodu 8.4 Článku VIII. zmluvy, dôjde automaticky k predĺženiu zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou o ďalších 12 kalendárnych mesiacov a bude v takomto prípade povinný na úhradu odplatnej licencie na obdobie ďalších 12 kalendárnych mesiacov

- vo výške 1548 EUR v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ktorú Konzultantovi uhradí na základe osobitnej faktúry zaslanej Konzultantom Prevádzkovateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3.2 Prevádzkovateľ berie na vedomie tú skutočnosť, že pokiaľ z dôvodu na jeho strane nezotrvá s Konzultantom v zmluvnom vzťahu založenom na základe tejto zmluvy po dobu zakúpenej licencie, nemá nárok na akúkoľvek náhradu / vrátenie peňažných prostriedkov, a to ani alikvotne v pomere k zakúpenej licenci. Prevádzkovateľ berie taktiež na vedomie tú skutočnosť, že pokiaľ nezotrvá s Konzultantom v zmluvnom vzťahu založenom na základe tejto zmluvy po dobu minimálne 24 kalendárnych mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami s tým, že nezotrvanie v tomto zmluvnom vzťahu s Konzultantom bude dôvodom na strane Prevádzkovateľa, zaväzuje sa v takomto prípade uhradiť Konzultantovi odmenu za licenciu alikvotne za obdobie 24 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, teda ak Prevádzkovateľ uhradil licenciu na obdobie prvých 12 kalendárnych mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, je povinný uhradiť odmenu aj za licenciu na obdobie ďalších 12 kalendárnych mesiacov. Ak následne Prevádzkovateľ uhradí licenciu na obdobie ďalších 12 kalendárnych mesiacov, ale počas tohto obdobia dôjde k ukončeniu predmetného zmluvného vzťahu z dôvodu na strane Prevádzkovateľa, nemá v takomto prípade Prevádzkovateľ nárok na akékoľvek vrátenie odmeny, alebo jej časti, a to aj napriek tomu, že činnosti ako aj služby tvoriace predmet tejto zmluvy nebudú zo strany Konzultanta poskytované počas celého obdobia 12 kalendárnych mesiacov zakúpenej licencie, s čím Prevádzkovateľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy svoj výslovný súhlas.
- 3.3 Ak by sa však jednalo o prípad, že Prevádzkovateľ nezotrvá s Konzultantom v zmluvnom vzťahu založenom na základe tejto zmluvy po dobu zakúpenej licencie z dôvodu na strane Konzultanta, má v takomto prípade nárok na náhradu / vrátenie peňažných prostriedkov, a to rozdielom v alikvotnej časti / v pomere hodnoty zakúpenej licencie (na prvých 24 kalendárnych mesiacov, prípadne zakúpenej licencie na následných 12 kalendárnych mesiacov) kedy boli činnosti ako aj služby tvoriace predmet tejto zmluvy zo strany Konzultanta Prevádzkovateľovi poskytované a kalendárnych mesiacov, počas ktorých už Konzultant nebude Prevádzkovateľovi poskytovať služby tvoriace predmet tejto zmluvy. Tento rozdiel bude Prevádzkovateľovi v takomto prípade vyplatený v prospech jeho účtu bez zbytočného odkladu po tom, čo bude zmluvný vzťah založený na základe tejto zmluvy platne ukončený, a to z dôvodu na strane Konzultanta.
- 3.4 Platba za zakúpenú licenciu v súlade s bodom 3.1 tohto Článku III. zmluvy sa bude realizovať bezhotovostným bankovým prevodom na účet Konzultanta uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe samostatne vystavenej faktúry Konzultanta a doručenej v súlade s touto zmluvou Prevádzkovateľovi.
- 3.5 Pokiaľ počas trvania zmluvy dôjde k zmene legislatívy pre oblasť ochrany osobných údajov a táto zmena bude mať vplyv na rozsah povinností Prevádzkovateľa alebo povinností ZO, zmluvné strany môžu uzavrieť Dodatok k tejto zmluve, ktorým zmenia výšku odmeny za zakúpenú licenciu.
- 3.6 Splatnosť fakturovanej odplaty je dojednaná na 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni preukázateľného doručenia faktúry Prevádzkovateľovi. Faktúra bude zasielaná na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 3.7 Faktúra vystavená Konzultantom musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) alebo nie je vyhotovená v súlade s touto zmluvou, má Prevádzkovateľ právo vrátiť ju Konzultantovi na zmenu a doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry.
- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Konzultant je oprávnený každoročne, vždy k výročiu podpisu tejto zmluvy, jednostranne uplatniť navýšenie odplaty za poskytnutú licenciu na užívanie služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy o výšku medzироčnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR a predloženej Prevádzkovateľovi, prvýkrát však po uplynutí 24 kalendárnych mesiacov odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Prevádzkovateľ sa následne po takomto navýšení o výšku medzироčnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR zaväzuje platiť odplatu za poskytnutú licenciu na užívanie služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy v takto navýšenej sume a pre tento účel aj podpísať osobitný Dodatok k zmluve najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia návrhu Dodatku k zmluve zo strany Konzultanta. V prípade, ak Prevádzkovateľ odmietne Dodatok k zmluve podľa tohto bodu zmluvy podpísať, Konzultant je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.9 V prípade omeškania Prevádzkovateľa s úhradou odplaty za poskytnutú licenciu na užívanie služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy, alebo jej časti, v lehote splatnosti vystavenej faktúry Konzultanta v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, bude neuhradená odplata za poskytnutú licenciu, prípadne jej časť úročená dohodnutým zmluvným úrokom vo výške 9,00 % ročne odo dňa jej splatnosti až do dňa jej celkovej úhrady. Právo Konzultanta na odstúpenie od tejto zmluvy a pozastavenie užívania udelennej licencie na užívanie služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy zo strany Prevádzkovateľa tým nie je dotknuté.

Článok IV. Povinnosti Konzultanta

- 4.1 Poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy spočíva v plnení služieb, ktoré sú bližšie špecifikované v objednávke tvoriacej prílohu tejto zmluvy s tým, že tieto budú najmä, ale nie len, spočívať v poskytovaní odborných a praktických rád, návodov, usmernení, odporúčaní, konzultácií problémových otázok, praktickej ukážke, posúdení a vysvetlení, spracovania príslušnej písomnej agendy Prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú oblastí uvedených v objednávke a ktoré spadajú pod reguláciu právnych predpisov uvedených v Článku II. tejto zmluvy.
- 4.2 Konzultant prostredníctvom poverenej zodpovednej osoby (ďalej len ako „ZO“) zodpovedá za plnenie úloh ZO minimálne v tomto rozsahu:
- a) poskytuje odborné rady, návody, usmernenia, odporúčania, konzultácie a poradenstvo Prevádzkovateľovi a jeho zamestnancom, ktorí pracujú s dokumentmi poskytnutými Konzultantom a s nimi súvisiacou problematikou,
 - b) monitoruje súlad s príslušnou legislatívou týkajúcou sa poskytovaných služieb,
 - c) spolupracuje s príslušnými úradmi pri plnení svojich úloh,
 - d) vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania odporúčaní, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol,
 - e) v prípade plánovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy tieto oznámi Prevádzkovateľovi a aktualizuje príslušné dokumenty.

Článok V. Zodpovednosť

- 5.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Konzultantovi včasné, pravdivé, úplné a prehľadné informácie a súčasne mu predkladať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu a kvalitnému poskytovaniu služieb podľa tejto zmluvy.
- 5.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznámiť Konzultanta s termínom a rozsahom nahlásených kontrol zo strany kontrolných orgánov.
- 5.3 V prípade, že bude Prevádzkovateľovi zo strany orgánu dozoru, prípadne zo strany iných príslušných štátnych orgánov, preukázateľne a opodstatnene uložená peňažná sankcia, ktorá bude následne zo strany Prevádzkovateľa aj uhradená (najmä, ale nie len, za porušenie povinností Prevádzkovateľa, za ktoré na základe tejto zmluvy zodpovedá Konzultant, ako aj nesúlad písomnej dokumentácie pripravenej pre Prevádzkovateľa zo strany Konzultanta, poskytnutie nesprávnych informácií a pokynov zo strany Konzultanta a pod.), zaväzuje sa Konzultant v takomto prípade na regresnú náhradu, a to v celej výške preukázateľne uloženej a uhradenej peňažnej sankcie zo strany Prevádzkovateľa. Regresnú náhradu si však Prevádzkovateľ nebude môcť od Konzultanta uplatniť v prípade, že nebude na plnenie si jeho povinností týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy používať výhradne dokumentáciu pripravenú zo strany Konzultanta, nebude plniť pokyny Konzultanta a nebude prijímať určené opatrenia Konzultanta k tomu, aby nedošlo k udeleniu peňažnej sankcie, prípadne bude používať dokumentáciu Konzultanta, ktorú si však svojvoľne pozmenil a upravil / doplnil, že si nebude plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Článku VII. zmluvy, ako aj v prípade, že Konzultanta vopred riadne a včas neupovedomil o zmenách v jeho štruktúre (personálnej ako aj organizačnej), čo malo priamy dopad a vplyv na uloženie peňažnej sankcie.
- 5.4 Prevádzkovateľ berie na vedomie, že výsledky plnenia predmetu tejto zmluvy sú určené výhradne jemu a za týmto účelom nie je oprávnený poskytnúť výsledky plnenia predmetu tejto zmluvy iným prevádzkovateľom.
- 5.5 Konzultant nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla Prevádzkovateľovi, ak:
- a) Prevádzkovateľ neposkytol Konzultantovi potrebnú súčinnosť riadne a včas,
 - b) Prevádzkovateľ napriek písomnému oznámeniu Konzultanta neprijal ním určené opatrenia,
 - c) Prevádzkovateľ nezaslal kontrolnému orgánu, vyjadrenia či akékoľvek stanovisko, ktoré v jeho mene včas písomne pripravil Konzultant s cieľom preukázať dodržiavanie Zákona a jeho vykonávacích predpisov u Prevádzkovateľa a/alebo s cieľom zrušiť rozhodnutie o pokute, a/alebo s cieľom napadnúť oprávnenosť či výšku udelennej pokuty zo strany úradu,
 - d) Prevádzkovateľ neimplementoval odporúčené opatrenia a neriadil sa vypracovaným projektom, príslušnou dokumentáciou a pokynmi Konzultanta.
- 5.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou, ako aj pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, aby tak predišli možnému vzniku škôd, prípadne iným negatívnym dôsledkom vyplývajúcich

z porušenia práv ako aj povinností zmluvných strán na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie predmetu ako aj účelu tejto zmluvy.

Článok VI. Povinnosti Prevádzkovateľa

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať Konzultanta o všetkých plánovaných alebo už prijatých rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na výkon predmetu zmluvy.
- 6.2 Prevádzkovateľ je v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy povinný poskytnúť Konzultantovi plnú súčinnosť.

Článok VII. Autorské práva, obchodné tajomstvo a mlčanlivosť

- 7.1 Pokiaľ výsledkom plnenia zmluvy zo strany Konzultanta bude dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný predpis – najmä Autorský zákon, Prevádzkovateľ sa zaväzuje s dielom naložiť iba v rozsahu, ktorý za tým účelom určil Konzultant.
- 7.2 Záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na všetky dôverné informácie. Dôverné informácie sú akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne prístupné alebo ktoré niektorá zmluvná strana označí ako dôverné alebo také informácie, s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe druhej zmluvnej strane pri poskytnutí informácií, ako s dôvernými. Dôverné informácie sú najmä akékoľvek informácie obchodnej, technickej alebo ekonomickej povahy, informácie o niektorej zmluvnej strane, informácie o zamestnancoch a klientoch zmluvnej strany, osobné údaje, cenové dohody zmluvných strán, know-how niektorej zmluvnej strany, špecifikácie, počítačové databázy, software alebo dokumentácie v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté. Každá zo zmluvných strán sa týmto zaväzuje voči druhej zmluvnej strane zachovávať prísnu mlčanlivosť o všetkých sprístupnených dôverných informáciách, ktoré v súvislosti s plnením predmetu ako aj účelu tejto zmluvy získala, alebo ešte len v budúcnosti získa. Každá zo zmluvných strán sa týmto zaväzuje vykonať všetko, čo bude podľa jej najlepšieho vedomia a svedomia potrebné na ochranu dôverných informácií poskytnutých druhou zmluvnou stranou v rámci predmetu ako aj účelu tejto zmluvy.
- 7.3 Zmluvná strana môže použiť dôverné informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany iba pre účely plnenia tejto zmluvy a nesmie poskytnúť tieto dôverné informácie tretím osobám, okrem nižšie uvedených prípadov. Ani po ukončení účinnosti podľa tejto zmluvy však nesmie niektorá zmluvná strana použiť dôverné informácie v rozpore s touto zmluvou.
- 7.4 Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť dôverné informácie bez súhlasu druhej zmluvnej strany iba v prípadoch, ak jej takú povinnosť ukladá zákon.
- 7.5 Zmluvné strany sa zaväzujú prijať potrebné opatrenia na ochranu dôverných informácií minimálne však v rovnakom rozsahu a kvalite, ako pri ochrane porovnateľných vlastných dôverných informácií podobnej povahy a dôležitosti. Uvedené opatrenia však nemôžu byť v menšom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé.
- 7.6 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje navzájom si oznamovať neoprávnené použitie, poskytnutie alebo zverejnenie dôverných informácií, alebo iné porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy, a to hneď ako sa túto skutočnosť dozvie. Oznamujúca strana sa zároveň zaväzuje primeraným spôsobom spolupracovať s druhou zmluvnou stranou pri znovu obnovení ochrany dôverných informácií a zabránení ich ďalšiemu neoprávnenému použitiu.
- 7.7 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzku mlčanlivosti trvajú aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby, než sa stanú verejne známymi alebo prístupnými bez porušenia povinnosti niektorou zmluvnou stranou, príp. treťou osobou.

Článok VIII. Doba trvania zmluvy

- 8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

- 8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť zverejniť túto zmluvu, musí ju zverejniť najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. V tomto prípade zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
- 8.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu ukončiť odstúpením, pokiaľ druhá zmluvná strana porušuje opakovane túto zmluvu alebo podstatným spôsobom poruší túto zmluvu a napriek písomnej výzve druhej zmluvnej strany neprijme v primeranej lehote opatrenia na zabránenie porušovania tejto zmluvy, prípadne z iných dôvodov uvedených v tejto zmluve zakladajúcich niektorej zo zmluvných strán právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 8.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť túto zmluvu výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je činnosť Konzultanta preukázateľne v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s touto zmluvou. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade preukázateľného a opakovaného porušovania povinností Konzultanta, pri ktorých Konzultant neprijme primerané opatrenia pre zamedzenie ďalšiemu porušovaniu povinností Konzultanta.
- 9.2 Konzultant je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak mu Prevádzkovateľ kladie také prekážky alebo neposkytuje takú súčinnosť, ktoré mu, aj napriek opakovaným urgenciám z jeho strany, znemožňujú riadne plniť predmet tejto zmluvy.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ktorým zaniká zmluvný vzťah založený touto zmluvou. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu preukázateľne vzniknutej škody.

Článok X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Všetky vzájomné nároky zmluvných strán musia byť uplatnené preukázateľne doporučeným listom, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak. Písomnosť sa považuje za doručenu dňom jej prevzatia, potvrdeného doručenia, bezdôvodného odmietnutia jej prevzatia alebo okamihom vrátenia sa písomnosti späť ako nedoručenej bez ohľadu na dôvod nedoručenia, pokiaľ bola písomnosť správne zasielaná na poslednú oznámenú adresu jej adresáta. Rozhodujúcim pre doručenie je okamih, ktorý nastane najskôr.
- 10.2 Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva, povinnosti a vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa budú prednostne spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie tejto zmluvy budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
- 10.3 Právo postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane podlieha vždy písomnému súhlasu tej zmluvnej strany, ktorá je dlžníkom z postupovanej pohľadávky. Inak je takýto úkon neplatný. Konzultant ako aj Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne si započítať akýkoľvek svoj vzájomný splatný záväzok voči druhej zmluvnej strane len so súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 10.4 Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva inak, akékoľvek iné zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou a schválené podpisom oboch zmluvných strán. Takéto dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okamihom ich účinnosti.
- 10.5 V prípade, ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť vzájomnú súčinnosť pre to, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bolo nahradené takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.
- 10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nej výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 10.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.

V Košiciach,

dňa: 19.....

[Signature]

konateľ
Konzultant

V Prešove,

dňa: 19.....

[Signature]

Prevádzkovateľ